

1500412-67.2021.8.26.0567

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... ouviram, o menor de idade comunicou o roubo da bicicleta aos traficantes na biqueira e decidiram fazer justiça com as próprias mãos. Esclareceram, também, que foi apreendido um aparelho celular com o qual os indivíduos filmaram as agressões, a tortura da vítima e as ameaças de morte. O militar Cristian Carlos de Siqueira, em audiência, reconheceu os réus como sendo os indivíduos que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

4ª Vara Criminal

Rua 28 de outubro nº 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500412-67.2021.8.26.0567

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2054254/2021 - 2º Distrito Policial de Sorocaba, 16431066 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 575/21/607 - 02º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS IAGO AMARAL NARCIZO e outros

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Vistos.

DOUGLAS IAGO AMARAL NARCIZO, ANTONIO MARCELINO DE JESUS e CRISTIANO DE MORAES foram denunciados e processados como incurso no artigo 1º, I, "a", da Lei 9.455/97, no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (emprego de fogo e meio cruel) e IV (mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido) c. c. artigo 14, inciso II, e no artigo 288, parágrafo único e artigo 29, todos do Código Penal. Têm-se que em data anterior ao dia 24 de fevereiro de 2021, em local e horário incertos, neste município, associaram-se entre si e com o adolescente infrator R. T. de P. para o fim específico de cometer crimes. Nessa condição, no dia 24 de fevereiro de 2021, por volta das 12h08min, na Rua Lucas de Oliveira, nº 100, bairro dos Morros, nesta cidade, Douglas Iago Amaral Narcizo, Antônio Marcelino de Jesus e Cristiano de Moraes, agindo em concurso e unidade de desígnios com o adolescente infrator R. T. de P., constrangeram Michel Axman com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe intenso sofrimento físico e mental, com o fim de obter informação e confissão da vítima.

Conforme se apurou, na data dos fatos, a vítima foi acusada de furtar a bicicleta do adolescente R. T. de P. e, após a suposta subtração, os réus e o adolescente

capturaram Michel, o arrastaram para um matagal, amarraram seus pés e mãos, integrando um "Tribunal do Crime", procedimento adotado por membros da facção criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC. Assim, com pedaços de madeira providos de pregos nas pontas, torturaram-no e o agrediram, na tentativa de obter a confissão sobre o suposto furto e o condenaram à morte. Ato contínuo, cobriram seu corpo com folhas e atearam fogo, cessando o ataque, tão-somente, com a chegada de policiais.

Esses os fatos apurados na fase inquisitorial.

A denúncia foi ofertada às fls. 232/237 e recebida em 05 de março de 2021 (fls. 239). Os réus foram pessoalmente citados (fls. 343, 346 e 348) e apresentaram resposta escrita (fls. 384/394, 419/429 e 432/438).

Em audiência, no curso da instrução processual, foram ouvidas sete testemunhas. Os réus foram interrogados ao final.

Encerrada a instrução, por sentença (fls. 706/714) o Juízo do Júri, desclassificou o crime de homicídio qualificado tentado, para crime não doloso contra a vida e o feito redistribuído para este Juízo, para exame e julgamento dos demais delitos descritos nos autos. Certidão de trânsito em julgado da sentença (fls. 774).

Com vistas, o Ministério Público, em alegações finais pugnou, preliminarmente, por definição jurídica diversa, para imputar aos réus, as condutas descritas no artigo 1º, I, "a", da Lei 9.455/97 c. c. o artigo 61, inciso II, alíneas "c" (meio que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido) e "d" (emprego de fogo), do Código Penal, e no artigo 288, parágrafo único (participação de adolescente), na forma do artigo 69, todos do Código Penal, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal. Manifestação acolhida às fls. 826. No mérito requereu a procedência da ação penal, para condenar os acusados, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa de Douglas Iago Narcizo Amaral, em preliminar, arguiu inépcia da inicial e apontou falta de justa causa ou de interesse de agir. No mérito pugnou pela absolvição de réu nos termos do artigo 386, incisos II, III, V ou VII, do Código de Processo Penal. Apresentou pedidos subsidiários no que se refere à dosimetria da pena, regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda, aplicação do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal e pelo direito de responder à eventual recurso em liberdade. Por derradeiro, postulou pelos benefícios da Justiça gratuita.

A Defesa de Cristiano de Moraes e Antônio Marcelino de Jesus pugnou pela absolvição de seus assistidos nos termos do artigo 386, incisos II, III, V ou VII, do Código de Processo Penal. Apresentou pedidos subsidiários no que se refere à dosimetria da pena, regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda, aplicação do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, espera a revogação da prisão preventiva dos acusados para que soltos possam responder à eventual recurso. Pontuou a hipossuficiência dos acusados, atendidos por Defensor Dativo nos termos do Convênio OAB/SP e DPESP).

É o relatório.

Decido.

Afasto a questão preliminar. A denúncia preencheu os requisitos legais e possibilitou a adequada delimitação da imputação, oportunizou o amplo exercício de defesa/contraditório e não merece crítica. Descreveu os fatos criminosos, qualificou as partes. Não se denota qualquer prejuízo ao livre exercício da defesa que, no caso concreto, foi plenamente desempenhada pelos d. causídicos.

No mérito, a ação penal é improcedente.

Destaca-se do feito, o auto de prisão em flagrante (fls. 01/03), termos de depoimento em sede policial (fls. 04, 05, 08), boletim de ocorrência (fls. 12/16), auto de exibição e apreensão (fls. 17), declaração médica (fls. 151), laudo pericial de telefone celular (fls. 253/256 e 618/626), laudo pericial de objeto (fls. 257/260) e BOPM (fls. 327/342), laudo pericial indireto da vítima (fls. 683/684) e as provas colhidas em Juízo.

Vejamos.

Os policiais militares Bruno Marcos de Camargo e Cristian Carlos de Siqueira, em juízo, foram uníssomos ao declarar que atenderam uma ocorrência transmitida via COPOM, a qual informava que no Bairro do Sabiá ou Bairro dos Morros um indivíduo

fora arrastado, por diversos indivíduos, para uma região de mata. Informados por um transeunte, localizaram a trilha e se depararam com a vítima amarrada pelos pés e mãos, coberta com folhas, com o corpo parcialmente em chamas, algumas pessoas ao redor. Seguiram em seu auxílio, rolaram seu corpo na terra, a fim de conter o fogo. Os presentes empreenderam fuga, mas alguns foram alcançados e presos, inclusive com reforço de helicóptero e outras viaturas. As circunstâncias apontaram se tratar de membros do "tribunal do crime", que naquele momento vingavam o furto de uma bicicleta atribuído à vítima, fatos que foram confessados informalmente pelos acusados. Disseram que a vítima, fora agredida, estava ensanguentada e suja de fuligem, com o corpo parcialmente em chamas, pois os agressores atearam fogo nas folhas que cobriam seu corpo, visualizaram os indivíduos castigando-a. Ao lado da vítima encontraram um bastão, com aproximadamente 30 centímetros, com a ponta provida de pregos, objeto utilizado pelos réus, para as agressões. Os agentes conduziram os averiguados ao Plantão da Delegacia de Polícia da Zona Norte e o ofendido foi encaminhado ao hospital. Os policiais disseram ter presenciado a violência perpetrada. Afirmaram que os dois primeiros réus foram detidos junto à vítima, sendo que os outros dois adentraram a mata e foram detidos posteriormente. Confirmaram que havia uma cocheira nas proximidades, todavia, os fatos se deram fora dela e ninguém foi preso naquele local. Segundo ouviram, o menor de idade comunicou o roubo da bicicleta aos traficantes na biqueira e decidiram fazer justiça com as próprias mãos. Esclareceram, também, que foi apreendido um aparelho celular com o qual os indivíduos filmaram as agressões, a tortura da vítima e as ameaças de morte. O militar Cristian Carlos de Siqueira, em audiência, reconheceu os réus como sendo os indivíduos que foram detidos na ocasião dos fatos, afirmando que não tem qualquer dúvida quanto à autoria do crime. Confirmou que viu os acusados agredindo a vítima e que, com eles, não encontraram nenhum objeto. Anderson dos Santos, em Juízo, disse que não presenciou os fatos. Conhece o réu Cristiano há cerca de quatro anos e nunca presenciou cenas de agressão por parte dele, desconhece tenha envolvimento com facção criminosa. Janaína Bonfim Pampolha é sogra de Cristiano e foi ouvida como informante do Juízo. Instada, discorreu sobre a personalidade do réu, disse que ele é trabalhador e bom pai. Ignora envolvimento dele com facção criminosa ou problemas com a polícia. Elisete Aparecida do Amaral Narcizo é mãe de Douglas. Ouvida na condição de informante, disse que seu esposo locou uma cocheira onde com a ajuda do filho cuida de cavalos. Desconhece práticas ilícitas naquele local, onde Douglas foi preso. Nada sabe sobre "Tribunal do Crime". Disse que Douglas é amigo dos corréus e que trabalham juntos. Elisete respondeu que reside próximo ao terreno, mas não estava em casa quando ocorreram os fatos. Tomou conhecimento da prisão do filho, mas não soube o motivo. Disse que não conhece a vítima. Danilo Ellias, disse conhecer Douglas desde pequeno, nada sabe sobre seu envolvimento com crimes ou que integre facção criminosa ou "tribunal do crime". Falou que o réu trabalha com cavalos, na cocheira e recebe ajuda do pai. Não conhece a vítima ou os corréus. Antônio Marcelino de Jesus, em Juízo, negou a prática delitiva. Não conhece a vítima e, na data dos fatos, estava próximo ao local. Disse que trabalha na cocheira, que está em reforma, juntamente com Cristiano e Douglas, este proprietário. Disse que não viu a polícia e foi abordado sozinho, na cidade de Votorantim, no bairro dos Morros, cerca de 400mts do local de trabalho. Ignora as agressões perpetradas contra a vítima e não conhece os policiais que o abordaram. Frequenta o bairro há seis meses, mesmo tempo em que presta serviços ao pai de Douglas. Alegou ser morador de rua. Não é envolvido com organização criminosa ou com práticas de "tribunal do crime". Foi preso fora da mata, na rua, próximo ao comércio. Com relação aos policiais depoentes, afirmou que não foram os mesmos que o renderam, foi detido por agentes da Rocam. Cristiano de Moraes negou a acusação. Disse que estava com Douglas, na cocheira em que trabalha há seis meses e que ambos pretendiam ampliar o espaço. Antônio não se encontrava no local. Relatou que os policiais chegaram e o derrubaram de bruços, não pôde ver o rosto dos agentes. Cerca de 30 minutos após, apareceu a vítima, que dizia ter sido torturada. Foi preso com Douglas, sofreu agressões, foi levado à

viatura e, posteriormente, tomou conhecimento da acusação. Não presenciou acusação da vítima contra eles e não conhecia o adolescente R.. Trabalhava como pedreiro e Antônio o ajudava, porém, não o via há dois dias. Contou que Antônio chegou depois, na Delegacia de Polícia. Declarou não estar envolvido com organização criminosa ou "tribunal do crime". Possui família constituída, é pai de quatro filhos.

Douglas Iago Amaral Narcizo negou, igualmente, a prática delitiva. Naquela data, trabalhava na cocheira com Cristiano, ampliavam o local. Disse que os policiais chegaram, determinaram que se deitassem e foram agredidos. Contou que ambos trabalhavam diariamente e Antônio, esporadicamente. Foram mantidos deitados de bruços, até que chegaram com a vítima, sendo que os policiais não perguntaram a ela, se os conhecia. Esclareceu que já estavam na Delegacia de Polícia quando Antônio chegou, ele não trabalhou naquele dia. Não conhece os menores R.T. de P e F.. Não presenciou outra prisão. Negou todos os atos criminosos.

A vítima não foi localizada para, em Juízo, esclarecer as circunstâncias dos fatos. Essas foram as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e delas não se extrai a certeza necessária para um decreto condenatório.

Alguns pontos merecem destaque:

A vítima, ouvida apenas na fase inquisitorial, narrou as agressões físicas sofridas, primeiramente, da parte de pessoas em um lava-rápido. Posteriormente, foi conduzida à uma área de mata e lá voltou a ser agredida por sobreditos indivíduos, além dos réus, com um pedaço de madeira. Ato contínuo os acusados e o menor infrator a amarraram, cobriram-na com folhas e atearam fogo, justo momento da chegada dos policiais militares que a socorreram (fls.08).

Pois bem, esses relatos deveriam ser mais bem aclarados pois o laudo de lesão corporal-indireto da vítima (fls. 684), confeccionado em 9 de abril de 2021, a partir da ficha de atendimento médico do Conjunto Hospitalar de Sorocaba (data dos fatos), concluiu não haver elementos para confirmar a existência de lesões corporais relacionadas ao caso, pois o prontuário de atendimento médico não descreveu qualquer lesão de interesse médico legal.

Não bastasse isso, o laudo pericial realizado na peça de madeira, que continha pregos em sua extremidade, apreendida pelos policiais que, inclusive, informaram em juízo fora utilizado pelos réus no ato criminoso, não apontou presença de material hematoide em sua superfície. Mais! Há notícias de que a vítima, ferida, amarrada, teve o corpo coberto com folhas às quais os réus atearam fogo, fato que motivou os agentes a rolar seu corpo pela terra, a fim de conter o incêndio. São versões fortes, que levam ao entendimento de significativas lesões sofridas pelo ofendido, que ao final não se comprovaram, uma vez que atendido por equipe médica, na mesma data, não apresentou lesões corporais de interesse médico legal.

Por derradeiro, o exame pericial realizado no aparelho telefônico móvel, apreendido com o menor infrator que teria filmado a tortura imposta à vítima, amarrada, agredida e a incineração das folhas que lhe cobriam o corpo (fls. 253/256 e 619/626), foi prejudicado, haja vista a inoperância do equipamento que não apresentou resposta quando conectado à fonte de carregamento.

Como se verifica, conquanto sejam prováveis as agressões, pois o ofendido foi encaminhado à cuidados médicos pelos policiais militares, não é possível afirmar que fora submetido à tortura, pois não comprovadas as graves lesões relatadas. Tampouco, se tem a certeza de qual dos réus participou dos fatos ou até mesmo se alguns deles se envolveu nas agressões que, diga-se, começou em lugar distinto daquele onde os policiais militares realizaram as prisões, sendo certa a participação de outras pessoas que não foram alcançadas.

Assim, porque não produzida prova apta a sustentar a imputação feita aos réus, a absolvição de todos é de rigor.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal e absolvo DOUGLAS IAGO AMARAL NARCIZO - R.G. nº 55205527/SP, ANTONIO MARCELINO DE JESUS - R.G. nº 32404043/SP, e CRISTIANO DE MORAES - R.G. nº 29351027/SP, da acusação contida na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeçam-se alvarás de soltura clausulados.

Honorários advocatícios, se o caso, nos termos do Convênio Defensoria Pública do Estado de São Paulo-OAB/SP, ficam fixados em 100% da tabela, com a expedição da

certidão, no tempo oportuno.

Feitas as anotações de praxe, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Isento de custas.

P.I.C.

Sorocaba, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA